

1500507-71.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061916/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 23410723 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2061916 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS ANDRADE

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500507-71.2022.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500507-71.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061916/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 23410723 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2061916 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS ANDRADE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS ANDRADE foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 07 de março de 2022, por volta das 00h45min, na Rua Doutor Fernando Costa, nº 325, Vila Rodrigues, e na Rua Atanásio de Medeiros, nº 1055, Bairro Santa Clara, ambos nesta cidade e Comarca de Assis, trazia consigo e guardava, sem autorização legal, para posterior entrega ao consumo de terceiros,

26 porções de maconha, com peso total de 193,12g, substância de uso proscrito no País.

Notificado (fl. 116), o réu apresentou defesa prévia (fls. 117/120). Rejeitada esta, a denúncia foi recebida (fl. 123/125).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu.

As partes se manifestaram em alegações finais. O Ministério Público pediu a procedência da ação penal, com fixação do regime fechado para início do desconto da pena.

A Defesa pugnou pela desclassificação, alegando ausência de que a droga seria destinada ao tráfico e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de constatação (fls. 18/20), fotografias (fls. 30/32), laudo toxicológico (fls. 70/72) e pela prova oral colhida em juízo. Nesse sentido, os policiais militares Paulo Victor Negrini e Victor Luis Santos afirmaram, em uníssono, que estavam em patrulhamento quando passaram em frente a "Tabacaria Eclipse". Notaram que havia um veículo GM/Corsa Classic parado de forma irregular na porta do estabelecimento. Ao notar a presença da equipe militar, o veículo empreendeu fuga sentido à Rua Dr. Fernando Costa. Os policiais fizeram acompanhamento e o abordaram. Ao desembarcar, o passageiro jogou um objeto ao solo próximo ao veículo. Constatou-se que tal objeto se tratava de maconha embalada. Ao entrevistar o passageiro, ora réu, ele afirmou que estava indo até a "Tabacaria Eclipse" vender cem gramas de maconha. Luiz afirmou que o condutor do carro, Danilo Augusto Silva de Souza, não tinha conhecimento que aquele estava com o entorpecente. Questionaram o réu se em sua residência possuía mais entorpecente, o qual respondeu no sentido afirmativo. LUIZ autorizou o ingresso da equipe na residência localizada à Rua Atanásio de Medeiros, 1055, Bairro Santa Clara. No imóvel, os policiais localizaram, no quarto de LUIZ, uma bolsa com 25 porções de maconha e uma balança de precisão.

Ouvido na delegacia de polícia, o réu confessou o tráfico. Declarou que pediu carona a Danilo e, no interior do veículo, ao avistar a viatura, arremessou uma porção de maconha que trazia consigo. Confirmou que tinha em sua casa 25 porções de maconha e uma balança de precisão e que teria permitido o ingresso dos policiais militares em sua casa.

Interrogado sob o crivo do contraditório, apresentou versão distinta. Afirmou ser usuário de drogas e que, durante o dia, havia comprado uma porção de maconha de cerca de 200 gramas para seu consumo, da qual fizera uso de uma pequena parte. Explicou que estava carregando a droga consigo no horário da prisão porque levaria a substância para usar com um grupo de conhecidos, composto por "sete moleques e sete garotas".

Pois bem. Os depoimentos dos policiais militares foram seguros e coesos, os quais, vale destacar, gozam da credibilidade ordinária, à semelhança do que ocorre em relação a outras testemunhas. A propósito:

A circunstância de ser policial a testemunha não afeta positiva ou negativamente o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados. (TJSP, Ap. n.º 0015805-56.2011.8.26.0309, 9ª Cam. Dir. Criminal, Des. Souza Nery, D.j. 17.05.12, D.r. 19.05.12).

É certo que, sob o crivo do contraditório, o réu negou que a droga consigo apreendida seria destinada à mercancia, asseverando que seria para uso compartilhado com um grupo de conhecidos, fato que, por si, já é típico.

Entretanto, e para que não reste dúvida quanto à observância da congruência entre a sentença e a acusação, observo que, ao ser ouvido na delegacia de polícia, o réu admitiu que a droga consigo apreendida seria destinada ao tráfico. Além disso, em juízo, não apresentou explicação plausível para confessar naquele ambiente fato não condizente com a realidade.

Pondero que a alegação de constrangimento pelos policiais militares - que teriam ameaçado prender também o condutor do veículo, mesmo não tendo qualquer relação com a droga - até poderia explicar uma mendaz confissão informal(perante esses agentes), porém não explica a confissão feita na delegacia, em relação à qual não há notícia de qualquer constrangimento.

Além disso, constata-se que a quantidade de droga confessadamente admitida na posse do réu é muito superior àquela que usaria numa noite. Nesse ponto, registre-se que, segundo narrativa do réu, teria comprado cerca de 200 gramas de maconha durante o dia e, portanto, não se justificava que, para seu consumo, tivesse trazendo consigo toda aquela quantidade de droga.

Por outro lado, apesar da alegação de que aquela quantidade seria destinada ao uso coletivo, com alguns conhecidos, conduta que em tese poderia configurar tipo penal menos grave, certo é que nenhum elemento confirmatório dessa versão foi trazido ao processo.

Assim, considero que a prova reunida no processo é hábil à demonstração de que a droga apreendida com o réu se destinava à entrega ao consumo de terceiros, comportamento que se amolda ao tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas, restando, assim, afastada a tese de desclassificação.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Observo que, malgrado o adolescente tenha declarado ter sido condenado quando menor pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, esse fato não configura maus antecedentes, de maneira a autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, de modo que fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. De outro modo, não havendo prova de que o sentenciado seja reincidente, tenha envolvimento com organização criminosa ou se dedique a tais atividades, de rigor a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, que autoriza a redução da pena de 1/6 a 2/3. Observo, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, tem reafirmado que "[a] prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas, (arts. 1º e 112) e visam à proteção integral do adolescente infrator" (HC 184.979-AgR/SP, Rel. Ministra CARMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, DJe 07/08/2020).

No tocante à fração da redução, anoto que a quantidade da droga encontrada com o sentenciado (26 porções com peso total de 193,12g) desautoriza a redução da pena na menor fração, reputando adequada ao caso a redução na metade. Destarte, fixo a reprimenda final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS ANDRADE, ao cumprimento de 02 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 250 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, caput, c.c da Lei 11.343/2006.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal, considerada a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017).

Substituição por pena restritiva de direitos: à luz da Res.-SF 5/2012, verifico estarem presentes os requisitos do art. 44 do CP, motivo pelo qual converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, e prestação pecuniária de 1 salário mínimo, cujas

condições serão oportunamente estabelecidas pelo Juízo das Execuções.
Suspensão condicional da pena: incabível, diante da substituição por pena restritiva de direitos (art. 77, III, do CP).
Prisão preventiva: de rigor sua revogação, tendo em vista sua incompatibilidade com o regime penal fixado na sentença. Expeça-se alvará de soltura.
Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório Eleitoral para efeito de suspensão dos direitos políticos.
Por fim, dispense o réu do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC.
Oficie-se ao IIRGD.
P.R.I.C.

Assis, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA